

1529526-98.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... o acusado como um dos autores do roubo que sofrera. O ofendido disse que em razão da queda, a moto ficou com pequenas avarias. Com efeito, o conjunto probatório é bem concatenado e seguro, perfeitamente apto a sustentar a condenação pelo crime de roubo duplamente majorado. Não há que se falar em insuficiência probatória. A defesa não provou qualquer tipo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529526-98.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529526-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330542/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 21778167 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 6153/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2330542 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDUARDO HENRIQUE FIM FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 3/2022. VISTOS. EDUARDO HENRIQUE FIM FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 03h05min, na Avenida Gregório Bezerra, altura do número 90, Cidade Dutra, nesta cidade, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com um indivíduo não identificado, teria subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda CG 160 FAN de emplacamento GDK1G93, pertencente a Eduardo Menezes Santos. Consta, ainda, que na mesma data, minutos depois e em local próximo, EDUARDO HENRIQUE FIM FERREIRA teria se oposto violentamente à execução de ato legal promovido por funcionário público competente para tanto. Houve prisão em flagrante do réu,

convertida em prisão preventiva, conforme r. decisão proferida pelo juízo do plantão (fls. 47/50). A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 99/100). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 103/105). Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Procede, em parte, o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito de roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva, localizada em poder do réu (fls. 11), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu ficou evidenciada. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls.16), o réu admitiu ter praticado o roubo. Em juízo, o réu confessou o roubo da moto da vítima, em comparsaria com Ricardo de Tal e com emprego de arma de fogo. Porém negou o crime de resistência. Contou que era o garupa e seu comparsa era o piloto da moto XRE, que estava sem placa. Fugiu com a moto da vítima e andou por uns 500 metros. Colidiu e caiu. Foi abordado por policiais. A arma utilizada no crime era de Ricardo, que fugiu em posse dela. Não sofreu qualquer ameaça por parte dos policiais. Negou ter agredido os policiais ou ter dado chutes. Disse que se ajoelhou no chão. Primeiro foi levado para atendimento médico e então para a delegacia. Confirmou que tinha consigo o documento de uma moto XRE, que não era daquela moto que foi utilizada no crime. Não conhecia os policiais anteriormente. Contou que levou o celular da vítima porque ele estava no suporte de celular da moto. Deixou cair o celular da vítima durante a fuga. Tinha 21 anos de idade quando praticou o crime, nascido em 06/07/2000. Nunca foi preso ou processado. Enquanto adolescente, não teve passagens pela Fundação Casa. E a confissão do acusado em juízo foi corroborada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, autorizada o decreto condenatório pelo roubo. Os policiais militares Erick e Danilo, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o réu nesta data e não o conheciam anteriormente. Ambos disseram que estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Gregorio Bezerra, quando avistaram o roubo acontecendo. A vítima já estava a pé, sem sua moto, gritando que tinha sido assaltada. E o réu, que era o garupa da moto XRE, estava montando na moto da vítima. O comparsa do réu era o piloto da moto XRE. Não foi possível anotar a placa da XRE. O policial Danilo disse que a moto XRE estava sem placa. Ao visualizar a presença da viatura policial, o comparsa do réu, que pilotava a motocicleta XRE, empreendeu fuga. Os policiais viram o comparsa do réu guardando algo na cintura e a vítima afirmou que era a arma. Já o réu empreendeu fuga na condução da motocicleta da vítima. O acusado foi perseguido, mas perdeu o controle e caiu da moto. Assim que abordado, o réu tentou se desvencilhar da situação, efetuou golpes contra a equipe e não deixou que os policiais o revistassem, motivo pelo qual precisou ser algemado. Diante dos fatos, ao réu foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado. A vítima não acompanhou a perseguição ao réu, porque o réu evadiu-se por aproximadamente 500 a 600 metros, como pontuou o policial Erick. Já o policial Danilo estimou essa distância em 800 metros. A vítima chegou depois da detenção do réu, acompanhada por um popular. A vítima foi segura ao reconhecer o acusado como um dos roubadores. Por causa da queda, o réu foi levado para atendimento médico e depois foi ao DP. O comparsa do réu não foi identificado. Segundo a vítima, quem estava com a arma era o comparsa do réu, que fugiu na moto XRE. Em posse do réu estava o documento de uma moto XRE vermelha, que não foi localizada. Conforme contou o policial Erick, depois de detido, o réu não deu qualquer declaração e não identificou o comparsa. Para o policial Danilo, dentro da viatura, no guarda-presos, o réu admitiu o roubo. Além da moto, também foi subtraído o aparelho celular da vítima. Durante a fuga, o réu deixou cair o aparelho celular da vítima, que foi recuperado. Os dois policiais viram o réu derrubando o aparelho da vítima durante a fuga. A moto da vítima voltou com pequenos riscos e ralados no paralama, mas intacta. Como disse o policial Erick, o celular subtraído teve a tela totalmente quebrada. Embora ouvida somente em solo policial, a vítima Eduardo reconheceu o réu sem qualquer titubeio (fls. 11). Eduardo disse que estava conduzindo sua motocicleta Honda CG 160 FAN, efetuando entrega de lanches, quando foi abordado

pelo réu e mais um indivíduo, que estavam numa motocicleta Honda XRE. O piloto estava armado e apontou a arma. Enquanto isso, o acusado Eduardo Henrique desceu da garupa e exigiu que a vítima lhe entregasse a motocicleta. A vítima obedeceu. Quando o réu assumiu a direção da motocicleta da vítima, uma viatura da Polícia Militar apareceu. O comparsa do acusado evadiu-se e o réu empreendeu fuga com a moto roubada. Ocorre que o acusado caiu da motocicleta e acabou detido. No local da detenção, a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do roubo que sofrera. O ofendido disse que em razão da queda, a moto ficou com pequenas avarias. Com efeito, o conjunto probatório é bem concatenado e seguro, perfeitamente apto a sustentar a condenação pelo crime de roubo duplamente majorado. Não há que se falar em insuficiência probatória. A defesa não provou qualquer tipo de perseguição policial contra o réu ou mesmo motivos que pudessem levar a vítima ou as testemunhas a injustamente o acusarem. Nem a vítima nem as testemunhas conheciam o réu anteriormente, como o próprio réu afirmou em interrogatório judicial, e não teriam qualquer razão para prejudicá-lo gratuitamente. O próprio réu também afirmou que não sofreu qualquer ameaça por parte dos policiais que o detiveram. Portanto, os depoimentos da vítima e dos policiais devem ser considerados como isentos e desinteressados, dignos de crédito do juízo. Ademais, em crime de roubo, é sabido que a palavra da vítima tem especial valor, eis que incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, porquanto não localizada, é certo que seu depoimento em solo policial foi bastante seguro e esclarecedor, tendo sido confirmado nesta data pelos policiais e até mesmo pelo próprio réu. A força do conjunto probatório não foi afetada pela ausência da vítima, em especial porque os dois policiais confirmaram a segurança da vítima ao reconhecer o réu logo após o crime. E nada há que desmereça o firme relato da vítima, que bem descreveu os elementares do crime de roubo e a conduta de cada agente. Acresça-se que o réu estava em posse da motocicleta roubada, logo em seguida ao crime. E a posse da res furtiva fez inverter a presunção de inocência e gerou para o réu o ônus de apresentar justificativa razoável, o que realmente não é o caso sob análise. Pois bem. Não remanesceram dúvidas sobre a responsabilidade criminal do acusado no roubo. Ao reconhecer o réu, a vítima inclusive individualizou sua conduta criminosa, indicando-o como o garupa da moto que a abordou, bem como o responsável por arrebatá-la e pilotar a motocicleta subtraída. O réu agiu com um comparsa, não identificado, que estava armado na ocasião. Após a subtração, o réu foi perseguido e detido pelos policiais militares. Após, foi pessoalmente reconhecido pela vítima. De outra banda, a causa de aumento de pena do concurso de agentes ficou bem demonstrada pelas palavras da vítima, que contou sobre a abordagem armada feita pelo réu e por mais um comparsa não identificado. O réu e seu comparsa agiram irmanados pelo mesmo desiderato criminoso e dividiram tarefas para a consecução do fim comum de roubar a motocicleta Honda CG, pertencente à vítima. Certamente partilhariam o produto obtido. Os dois policiais também viram o comparsa do réu fugindo na moto XRE. E o próprio réu, nesta data, nomeou seu comparsa por Ricardo. A não identificação do comparsa do réu não afeta a incidência da majorante específica. Também a majorante do emprego de arma de fogo ficou cabalmente demonstrada, com base nas palavras da vítima e dos policiais. Também o réu, em interrogatório judicial, admitiu o emprego de arma de fogo, que pertencia ao comparsa Ricardo e que por ele foi empunhada diante da vítima. Ricardo fugiu levando consigo a arma utilizada no crime. Vale ressaltar que a vítima confirmou que o roubador foragido era quem estava armado e logrou fuga na posse da arma de fogo. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base na palavra da vítima, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento

de pena: "O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - RJD 10/142). "ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma- apreensão e exame pericial do instrumento para reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - Comprovação do uso pela vítima - Suficiência: Em sede de roubo qualificado é desnecessária a apreensão e periciamento da arma utilizada para o reconhecimento da

qualificadora correspondente, desde que o uso do instrumento seja comprovado pela vítima" (Apelação nº 1.158.879/2 - São Paulo - 9ª Câmara - Relator: Ferreira Rodrigues - 12/1/2000 - v.u. - voto 7.198). "ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Localização ou apreensão da arma para o reconhecimento da qualificadora - Desnecessidade - intimidação da vítima - Suficiência:- É irrelevante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, que a arma não seja localizada ou apreendida, pois razão da majorante é a intimidação da vítima" (Apelação nº 1.185.391/8 - São Paulo - 16ª Câmara - Relator: Ubiratan de Arruda - 10/02/2000 - V.U. (Voto nº 4.249). No mesmo sentido: Apelação nº 1.182.309/4 - São Paulo - 15ª Câmara - Relator: Carlos Biasotti - 27/1/2000 - v.u. - voto 1.840; Apelação nº 1.181.093/2 - São Paulo - 9ª Câmara - Relator: Samuel Júnior - 2/2/2000 - V.U - Voto nº 6.950 e Apelação nº 1.183.751/2 - São Bernardo do Campo - 14ª Câmara - Relator: San Juan França - 15/2/2000 - V.U - Voto nº 4.438). Por fim, o crime de resistência não se caracterizou perfeitamente, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória. Como decorreu das palavras dos próprios milicianos, o réu ficou bastante nervoso, porque tentava se desvencilhar da abordagem. Não parecia ter a intenção de agredir os policiais. Os policiais não ficaram feridos. Para o juízo, ficou a dúvida se a reação do réu foi apenas instintiva. Portanto, preferível absolvê-lo dessa acusação. Pois bem. Superadas as teses defensivas, sem pontas soltas no conjunto probatório, forçosa a condenação do réu pelo roubo duplamente majorado, absolvendo-se do crime conexo por insuficiência probatória. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário (FA a fls. 110/111), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA, ausentes circunstâncias que orientem majoração. A moto da vítima foi recuperada e nem a vítima, nem os policiais ficaram feridos durante a ação criminosa. Na segunda fase de cálculo, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), reconheço a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Ao invés de o réu estar em casa, obedecendo à quarentena no Estado de São Paulo, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estava circulando por vias públicas e praticando roubo. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que facilitou e estimulou a ação criminosa. Por esse motivo, exaspero em um sexto a pena do acusado e obtenho o resultado de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Entretanto, o réu confessou amplamente o roubo em juízo, criando em seu benefício a atenuante da confissão, que compensa o aumento pela agravante da calamidade pública e devolve a pena ao mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA. Na terceira fase de fixação da pena, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento em um terço (1/3) a pena então fixada, e obtenho o resultado de SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E QUATORZE DIAS-MULTA. Em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, aumento em dois terços a pena fixada, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Obtenho, pois, a pena de DEZ ANOS, QUATRO MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E TRÊS DIAS-MULTA, o que torno definitivo, à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, único compatível com o quantum de pena fixado e com a personalidade audaciosa do réu, que agiu conluiado com indivíduo que logrou fuga e mediante emprego de arma de fogo. Ficaram caracterizadas a alta periculosidade e a frieza do réu, que em disparidade de forças, abordou a vítima, ameaçando-a com uma arma de fogo e subtraiu sua motocicleta. Além disso, o roubo é crime que espalha o medo e a insegurança entre a população honesta e ordeira, que mais tempo vive engaiolada em casa, com pânico de abordagens criminosas, revelando que seus autores estão inaptos para o convívio social. Destarte, adequado é o regime inicial fechado, a despeito da primariedade

técnica do agente. Assim entende a jurisprudência: “O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, consoante remansosa jurisprudência pátria: “Roubo - Quantidade de pena, primariedade do agente e ausência de antecedentes criminais - irrelevância - Estabelecimento da modalidade inicial fechada - Necessidade: - O roubo é um crime grave, que, por si só, revela periculosidade dos agentes e gera intranquilidade social, pelo que deve ser punido com maior rigor, com estabelecimento de regime prisional inicial fechado, pouco importando a quantidade da pena imposta, primariedade do agente e ausência de antecedentes criminais”. O réu foi preso em flagrante em 6 de dezembro de 2021. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. A Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar EDUARDO HENRIQUE FIM FERREIRA à pena de DEZ ANOS, QUATRO MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E TRÊS DIAS-MULTA, em regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal. Outrossim, absolvo EDUARDO HENRIQUE FIM FERREIRA da imputação que lhe foi feita, de prática do crime previsto pelo artigo 329, caput, do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Preso em flagrante, o réu permaneceu custodiado durante o trâmite processual. Agora, condenado por crime grave, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA